SSMA ENTERPRISE · DOSSIÊ LEGAL E COMERCIAL

Licença de uso, valor e limite

Por que a empresa paga, o que recebe em troca e como essa cobrança não toma o lugar da conformidade que só ela pode ter.

27 de outubro de 2026. Substitui os dossiês anteriores. Não é parecer jurídico, não é texto de NR e não declara a empresa em conformidade.

---

1. O que está à venda

Vende-se licença de uso do SSMA Enterprise, por estabelecimento e por período. O software organiza o insumo do gerenciamento de riscos ocupacionais e treina a decisão da equipe no turno. A conformidade com a CLT e com as normas regulamentadoras continua sendo dever do empregador, cumprido com o profissional habilitado da empresa e com os documentos que a norma exige assinados.

> **Frase de proposta.** A licença mantém, no dia a dia, a ficha do estabelecimento, o treino da equipe, a leitura setorial para o inventário e o roteiro do que foi visto em campo. O PGR, o laudo e o certificado, quando a norma os exigir, são outro contrato, assinado por quem está habilitado a assiná-los.

Essa separação é o que torna o preço cobrável. O aplicativo contribui para a rotina que a conformidade precisa. Não se apresenta como a conformidade já obtida.

2. Por que o valor se justifica

O preço não remunera um laudo, uma declaração oficial nem um certificado. Remunera o fato de a empresa deixar de refazer, todo mês e à mão, quatro trabalhos que a gestão de SST exige de qualquer forma:

Trabalho que a empresa já teria	O que a licença faz com ele	O que isso vale
Saber o CNAE e o grau usados no SESMT	Guarda atividade principal, preponderante se for outra, o grau copiado do anexo da NR-4 e a data em que alguém conferiu o texto vigente.	Evita decidir o grau pelo nome do setor, erro que contamina dimensionamento e proposta.
Treinar a equipe sem esperar o curso formal	Entrega cenários de decisão do setor, sem repetir o mesmo caso na sequência.	Prática entre uma capacitação e outra. Não substitui o treinamento que a NR exigir com certificado.
Levar fator do trabalho ao inventário	Organiza a leitura do COPSOQ II-Br, 40 itens e 11 dimensões, para o profissional.	Insumo pronto para a linha do inventário. A classificação continua com a organização.
Olhar o chão e não perder o que foi visto	Roteiro de inspeção com o que foi marcado.	Memória da visita. Não é a medida de controle nem o plano de ação.

Quem compra uma vez e usa o ano inteiro paga pela continuidade: a ficha não se perde, o cenário não se repete por descuido e a data da conferência do grau fica registrada. Esse uso recorrente é a base da cobrança periódica. Um arquivo estático de NR não presta esse serviço.

O valor em reais é definido na proposta. A lei não tabela esta licença. Três regras evitam que o número comprometa a conformidade:

1. Cobra-se por estabelecimento, não por um grau atribuído ao nome do setor. Obra não custa mais do que escritório por causa do apelido do módulo.
2. Não se cobra pelo acerto do trabalhador nem se vende o placar como avaliação de desempenho. Tempo de resposta não mede capacidade e não autoriza sanção.
3. O preço da licença fica abaixo, e em separado, do honorário de quem elabora e assina o PGR. Se a fatura do software passar a parecer honorário de responsável técnico, a cobrança sai do que este produto é.

3. O que a conformidade da empresa usa daqui

A NR-1 admite meio tecnológico na gestão. O uso correto deste meio é o que segue. O número do item se relê no texto consolidado do Ministério do Trabalho e Emprego no dia da proposta.

Exigência da organização	Apoio da licença	Onde a conformidade se completa
Inventário e plano de ação do PGR, ou a dispensa que a NR-1 de fato reconhecer	Rascunho de perigo, quando o profissional reconhece o cenário como fato, e leitura setorial do questionário.	A empresa descreve processo, grupo, medidas, classificação, prazo e responsável. O aplicativo deixa a classificação em branco.
Grau da NR-4 para o SESMT	Registro do CNAE e do grau declarado, com data.	O profissional abre o anexo, compara atividade principal e preponderante e usa o maior grau com o número de trabalhadores. O aplicativo não calcula a equipe.
Fatores psicossociais no gerenciamento	Referência ao COPSOQ II-Br (Gonçalves e outros, 2021), sem reescrever os enunciados.	O profissional integra a leitura à avaliação. Questionário sozinho não fecha o perigo. A vigência do trecho da Portaria MTE nº 1.419/2024 foi deslocada para 26 de maio de 2026 pela Portaria MTE nº 765/2025. Confere-se o PDF oficial.
Ordem de serviço e dever de instruir	Pode guardar que um material foi encaminhado à equipe.	O art. 157 da CLT é dever do empregador. O registro não é carimbo de tempo e não prova o cumprimento.
Capacitação exigida por NR	Exercício de decisão, útil antes e depois do curso.	Certificado só quando houver projeto pedagógico, carga horária, período exclusivo e avaliação, nos termos do Anexo II da NR-1, e quando a parte prática for admitida pela NR específica. Esta licença não emite esse certificado.

4. Dispensa de PGR, sem o aplicativo decidir por ela

Microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte não são a mesma coisa que empresa de porte médio. A dispensa de elaborar o PGR, quando existe, não é automática pelo porte nem pelo nome do setor. Para microempresa e empresa de pequeno porte, as leituras do texto exigem, juntas, grau 1 ou 2 no Quadro I da NR-4 pelo CNAE, levantamento preliminar sem exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, e declaração digital no sistema do governo. Dispensa de elaborar o PGR não é dispensa de cumprir a norma.

A licença não emite essa declaração e não "valida" a inexistência de risco. Pode apenas guardar que a empresa diz estar, ou não, nessa hipótese, e lembrar que a declaração oficial é fora daqui. Vender um módulo de declaração interna comprometeria a conformidade do cliente e a lisura da cobrança.

5. Dado pessoal, no tamanho do que se coleta

Esta versão não monta prontuário, ASO nem PCMSO. Dado de saúde ligado a uma pessoa, se um dia for tratado, é dado pessoal sensível (Lei nº 13.709/2018, art. 5º, II, e art. 11). A base legal é do controlador, a empresa, não do software.

Identificador reduzido a SHA-256 com salt é pseudonimização. Enquanto der para reidentificar, o dado segue pessoal. Isso não é o art. 12 e não se anuncia como anonimização nem como conformidade com a LGPD. Média de grupo pequeno fica oculta por cautela do produto, não porque a lei tenha fixado um número mágico.

Não entram na proposta, na tela nem no contrato as expressões "blindagem LGPD", "criptografia de ponta a ponta", "AES-256 do prontuário" ou "métricas anonimizadas". Elas prometem um cofre que esta versão não tem. Prometer o cofre compromete a conformidade mais do que omiti-lo.

6. Quem assina

O desenvolvedor licencia o software como pessoa física. O diploma estrangeiro está, segundo ele, em revalidação. Enquanto a habilitação brasileira não existir, o nome dele não figura como responsável técnico de PGR, laudo, ordem de serviço ou certificado.

A empresa indica o profissional que assina o que a norma exigir. Um número de CREA ou de CRM digitado no sistema, se no futuro houver esse campo, é informação da empresa. Não consulta conselho e não é bloqueio criptográfico. MTE não é conselho de classe.

Se pessoa física pode comercializar esta licença sem registro no CREA, a resposta é de advogado, no caso concreto. Este dossiê não substitui essa resposta. A licença está desenhada para não ser exercício da atividade de engenharia: ela não analisa, não conclui e não aprova.

7. Cláusulas que protegem a cobrança

O contrato de licença, a proposta e a tela dizem o mesmo. Sugestão de redação, a revisar por advogado antes de usar:

1. Objeto: licença de uso do software para organização de insumo de SST e treino de decisão, limitada ao estabelecimento indicado.
2. Preço: valor e periodicidade da proposta. Não inclui elaboração, assinatura ou responsabilidade técnica de PGR, laudo, AEP, PCMSO, ASO ou certificado de NR.

3. Grau de risco: o licenciante não atribui grau. O licenciado informa o grau copiado do anexo vigente da NR-4, pelo CNAE, e a data da consulta.
4. Resultado: acerto no exercício, tempo de resposta e faixa do painel não são prova de conformidade, não liberam atividade e não autorizam sanção ao trabalhador.
5. Dado: a versão contratada não se destina a prontuário. Se o licenciado inserir dado de saúde, ele é o controlador.
6. Norma: o texto de NR aplicável é o consolidado no dia do uso. O software não é o veículo oficial de atualização das normas.
7. Limite: falha do software não transfere ao licenciante o dever do art. 157 da CLT nem a obrigação de manter o PGR.

8. O que fica de fora para a conformidade não ser comprometida

- Declaração de inexistência de riscos emitida pela plataforma.
- Certificado de treinamento com aparência de validade legal.
- Cálculo automático de grau, de equipe do SESMT ou de nível de risco do PGR.
- Raspagem do portal do Ministério tratada como “norma em tempo real”.
- Cadastro obrigatório de CPF sem necessidade do fluxo e sem controle de acesso.
- Frase de rodapé dizendo que o produto está em conformidade com a LGPD ou que as métricas são anonimizadas.

Nada disso é necessário para justificar o preço. O preço já se apoia na ficha do estabelecimento, no treino que não se repete, na leitura para o inventário e na memória da inspeção.

9. Condição da oferta

A licença pode ser cobrada, no valor que a proposta fixar, quando o cliente souber o que está pagando: rotina de SST organizada, não conformidade comprada. A empresa segue obrigada a gerir o risco, com o profissional dela, no texto vigente. O software não reduz esse dever. Reduz o trabalho de chegar até o documento que esse dever pede.
